



PRÉFET

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

23 NOV. 2023

Le Préfet

à

Madame

OBJET : Zone à faibles émissions –
REFER : Article 119 de la Loi « climat et résilience » du 22 août 2021
Mon courrier du 14 janvier 2022

L'article 119 de la Loi « climat et résilience » du 22 août 2021 modifie le Code général des collectivités territoriales (CGCT ; article L. 2213-4-1) en rendant obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité (ZFE) avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

L'outil ZFE entend répondre à l'enjeu sanitaire des impacts du trafic routier pour lequel Santé Publique France évalue à 152 par an le nombre de décès prématurés¹ uniquement sur attribuable au dioxyde d'azote.

À la suite de mon courrier du 14 janvier 2022, vous avez procédé, avec le concours d'ATMO aux études visant à répondre aux obligations découlant de l'avant-dernier alinéa du I. de ce même article du CGCT qui dispose que « l'obligation d'instaurer une zone à faibles émissions mobilité ... est satisfaite sur le territoire de l'agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l'agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l'établissement public ». Les secteurs périphériques du cœur de l'agglomération ont ainsi fait l'objet de travaux préparatoires à l'extension nécessaire de la ZFE.

Je souhaite dès lors, pour que puisse être respecté le délai fixé au 31 décembre 2024, voire anticipé pour le bon avancement du plan de protection de l'atmosphère de (cf. le calendrier initial du PPA, par sa fiche action MU 2.1.1, rapporté en annexe 1), que votre décision quant au nouveau périmètre puisse être assez rapidement rendue ; rappelons que la mesure MU 2.1 relative à la ZFE est la principale contributrice aux gains à l'émission attendus pour sur le dioxyde d'azote avec une diminution évaluée à 41 %².

1 Évaluation quantitative de l'impact sanitaire en région, Santé Publique France, octobre 2021

Je confirme par ailleurs que la révision de la ZFE doit faire l'objet des consultations des personnes publiques associées en application de l'article L. 2213-4-1 du CGCT. Des mesures d'information nécessaires à son acceptation par les acteurs économiques et les populations directement ou indirectement concernées doivent pouvoir être assurées en amont de ces consultations, pour une appropriation large des enjeux et du futur périmètre.

Je précise aussi que la question de l'inclusion éventuelle des axes routiers structurants situés dans le périmètre de la ZFE et supportant du trafic de transit, devra faire l'objet d'une étude spécifique sur la base de laquelle les avis de l'État et le cas échéant du département devront être sollicités. Une note méthodologique a été transmise par la DDT à vos services à cet effet.

Pour ce qui concerne le dispositif de contrôle automatisé, sa mise à disposition auprès des collectivités fait actuellement l'objet d'une phase d'expérimentation qui permettra de le finaliser pour déploiement. Au côté d'autres collectivités, vous avez d'ailleurs été convié le 19 octobre 2023 à une réunion de présentation de l'avancement de ce dispositif par la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Enfin, pour les mesures financières d'accompagnement local que vous envisagez, je confirme l'intérêt pour votre Métropole d'élaborer un partenariat avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP), afin de concevoir un guichet unique regroupant les aides nationales et les aides locales, et ainsi de simplifier les démarches de demandes d'aides pour les usagers contraints par les exigences qu'emporte le règlement de la ZFE.

A l'appui notamment de références mises à disposition postérieurement à la mise en place de l'actuelle ZFE et récapitulées en annexe 2 et 3, mes services restent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre ZFE, sous ses différents aspects.



Plan des annexes :

ANNEXE 1 : Extrait du plan d'actions du PPA3 [redacted] - Action MU 2.1 « mettre en œuvre la ZFE-m et ses mesures d'accompagnement ».

ANNEXE 2 : Références bibliographiques récentes.

ANNEXE 3 : création et ouverture au grand public du portail Internet ZFE-m.

ANNEXE 1 : Extrait du plan d'actions du PPA3 [REDACTED] Action MU 2.1 « mettre en œuvre la ZFE-m et ses mesures d'accompagnement ».

**SOUS-ACTION
MU.2.1.1**

**MISE EN ŒUVRE
DÉPLOYER PROGRESSIVEMENT LA ZFEm**

PORTEUR : SEM

PARTENAIRES : Bureau d'études [REDACTED] DREAL, DDT [REDACTED] Ademe (financement et accompagnement technique)

Une première ZFE-m est déployée par [REDACTED] depuis le 31/01/2022 ; elle s'étend sur un territoire de 34 km² (7 communes), à l'intérieur du triangle autoroutier [REDACTED] compris entre [REDACTED], la [REDACTED] et la [REDACTED] (non compris les voies constituant ledit triangle).

Pour rappel, cette première version de ZFEm (ZFE1-m) actuellement en vigueur vise à s'appliquer progressivement, avec :

- préalablement en 2021, une concertation publique lancée auprès des acteurs concernés du territoire ;
- depuis le 31 janvier 2022, les poids lourds non-classés (transport de marchandises ; mis en circulation avant le 1er octobre 2001), et les utilitaires légers, également non classés, (mis en circulation avant le 1er octobre 1997) ne peuvent plus circuler dans cette zone ;
- d'ici le 1er janvier 2025, l'interdiction de circulation sera étendue aux poids lourds, fourgons et fourgonnettes ayant une vignette Crit'air 4 et 5.
- d'ici le 1er janvier 2027, l'interdiction de circulation sera étendue aux poids lourds, fourgons et fourgonnettes ayant une vignette Crit'air 3.

L'accès à la ZFE1-m est réglementé 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

A titre de précisions sur cette ZFE1-m :

- Les interdictions peuvent faire l'objet de dérogations, afin de permettre aux professionnels d'avoir le temps de renouveler leur flotte de véhicules. Toutefois elles seront limitées au maximum.

Par ailleurs, l'article R. 2213-1-0-1 du code de l'environnement prévoit un ensemble d'exemptions permanentes, et notamment :

- Véhicules d'intérêt général ;
- Véhicules du ministère de la défense ;
- Véhicules pour les personnes handicapées.
- A l'échelle locale, la Métropole a mis en place la possibilité de demander une dérogation temporaire (1 an renouvelable 2 fois) pour :
 - Les véhicules des associations agréés de sécurité civile
 - Les véhicules de convois exceptionnels
 - Les véhicules dont le propriétaire est convoqué par un service de l'État
 - Les véhicules utilisés dans le cadre d'événements ou de manifestations se déroulant sur la voie publique
 - Les véhicules utilisés par les établissements pouvant justifier de l'achat de véhicules de remplacement dont les délais de livraison sont importants
 - Les véhicules spécialisés, portant la mention « VASP » sur le certificat d'immatriculation, utilisés par des commerçants ambulants
 - Les véhicules spécialisés, portant la mention « VASP » parcourant moins de 1000 Km / an,
 - Les véhicules de collection.

Suite à la Loi Climat Résilience précitée, [REDACTED] étudie la possibilité d'élargir le périmètre de l'actuelle ZFEm afin qu'il comprenne au moins 50% de la population ; l'élaboration de cette seconde ZFE-m (ZFE2-m) est programmée selon le calendrier prévisionnel suivant :

- Novembre 2022 : rendu par ATMO [REDACTED] d'au moins 4 scénarios de périmètre à partir de l'analyse des émissions ;
- Janvier 2023 : validation des 2 périmètres les plus réalistes ;
- 1er trimestre 2023 : modélisation par ATMO [REDACTED] de ces 2 périmètres pour connaître l'impact de la ZFEm sur les populations (modélisations en concentrations) ;
- 2ème trimestre 2023 : positionnement politique sur un périmètre définitif.

Ces travaux seront menés :

- sur la base des différents guides (MTES, ADEME notamment) dans leur version disponible à date et conformément à la réglementation et ses éventuelles modifications ;
- en intégrant les demandes formulées à l'issue des différentes consultations réglementaires du PPA ;
- en s'attachant à consolider l'atteinte des objectifs du PPA, considérant notamment le tendanciel ;
- en visant l'atteinte des objectifs du PREPA (2030).

ANNEXE 2 : Références bibliographiques récentes.

Références bibliographiques récentes :

- Guide d'interprétation juridique et pratique des ZFE-m - Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – janvier 2023 – 53 pages
- Prise en compte des axes structurants dans les ZFE-m – CEREMA – septembre 2023 - 37 pages
- Une méthode du Cerema pour l'évaluation d'une ZFE-m et de la pré-signalisation expérimental - CEREMA - juin 2023 – 61 pages
- Guide d'aide à l'élaboration et la mise en œuvre des ZFE-m – ADEME - septembre 2022 – 115 pages
- Vademecum réglementaire de la mise en œuvre des ZFE - Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires - juillet 2023 – 54 pages
- Logistique urbaine : 1ers résultats de l'étude régionale dans les zones à faibles émissions mobilités (ZFE) - CEREMA – mai 2023 – 39 pages
- Diagnostic de la logistique urbaine et du foncier logistique en AuRA Monographie : Agglomération stéphanoise – CEREMA – juin 2023 – 26 pages

ANNEXE 3 : création et ouverture au grand public du portail Internet ZFE-m.

"www.mieuxrespirerenville.gouv.fr"

A l'occasion de la journée nationale sur la qualité de l'air, lancement le 14/10/2023 du portail national ouvert à tous les usagers (citoyens, entreprises, collectivités, partenaires des collectivités) souhaitant s'informer sur les règles de la ZFE ainsi que les aides et autres accompagnements disponibles sur son territoire et au niveau national.

D'autres développements du portail sont à venir en 2023/2024 notamment pour intégrer davantage de services. Les collectivités seront concertées sur le sujet ainsi que les autres parties prenantes des zones à faibles émissions.